

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 211/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายเจริญ บุญบังเอิญ

จำเลย

นายเจริญ บุญบังเอิญ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 80,91,336 ทวิ,278 ฯลฯ ความผิดฐานพยายามวิ่งราวทรัพย์ จำคุก 4 ปี
ความผิดฐานกระทำอนาจาร จำคุก 1 ปีรวมจำคุก 5 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 336 วรรคหนึ่ง,336 ทวิ,80 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 47 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 36 แผ่นที่ 5)

คำสั่ง

คดีนี้ ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 218 ในชั้นนี้จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา เห็นสมควรไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 218 ในชั้นนี้จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา เห็นสมควรไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>